

0004438-31.2012.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Honorio Rosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

WILLIAN HONÓRIO ROSA, RG nº 42.639.739-3 e VICTOR GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, RG nº 49.578.427-8, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0004438-31.2012.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0004438-31.2012.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Honorio Rosa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

WILLIAN HONÓRIO ROSA, RG nº 42.639.739-3 e VICTOR GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, RG

nº 49.578.427-8, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II, três vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2011, por volta das 15h30min, na Rua Marginal, acesso à ponte do Mar Pequeno, Vila Margarida, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso de pessoas e com perfeita unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, um cartão cidadão, um cartão bancário e de crédito Bradesco Visa, uma CNH, R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em espécie e o aparelho de telefone celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), pertencentes a Valdemir Januário de Souza, uma carteira, um cartão cidadão, uma carteira de identidade, um título de eleitor, R\$ 52,00 (cinquenta e dois reais) em espécie e o aparelho de telefone celular da marca Nokia, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes a Marco Aurélio de Amorim Filho, e um aparelho de telefone celular da marca Nokia, avaliado em R\$ 119,00 (cento e dezenove reais) em espécie, pertencente a Ednaldo dos Santos Rocha, bens descritos no boletim de ocorrência de fls. 3/6. Segundo o apurado, na data e local supra mencionados, as vítimas trafegavam com o veículo pertencente à empresa em que trabalhavam, ocasião em que foram abordados pelos denunciados e o comparsa deles que, mediante grave ameaça, dizendo-se armados, anunciaram o assalto. As vítimas, ante o número de criminosos e a menção a existência de arma de fogo, não reagiram. Os denunciados subtraíram os bens acima descritos, fugindo em seguida. Na delegacia as vítimas consultaram o arquivo fotográfico, momento em que reconheceram (fls. 10/12), sem sombra de dúvidas, os denunciados como sendo autores do roubo. O terceiro indivíduo não foi identificado. Nada foi recuperado (fls. 01d/02d).

Decisão de fls. 84, determinou a extração de cópia dos autos para processamento de ato infracional com relação a VICTOR GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, menor de 18 anos à época dos fatos, perante a Vara da Infância e da Juventude local, fazendo-se as anotações de praxe no sistema, bem como, recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com relação ao acusado WILLIAN HONÓRIO ROSA.

O réu WILLIAN HONÓRIO ROSA, foi citado (fls. 92/93) e apresentou defesa prévia (fls. 94).

Em audiência realizada por carta precatória, pela 23ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP., foi ouvida a vítima Valdemir Januário de Souza (fls. 120/128).

Em audiência realizada por carta precatória, pela Vara de Precatórias Criminais da Comarca de Belo Horizonte/MG, foi ouvida a vítima Marco Aurélio de Amorim Filho (fls. 164/170).

Decisão de fls. 192, homologou a desistência formulada pelo Ministério Público à fls. 191 e vº, em relação a oitiva da vítima Ednaldo dos Santos Rocha, não localizada, conforme certidões de fls. 156 e 189.

Decisão de fls. 235, homologou a desistência formulada pela defesa e pelo réu à fls. 227/230, em relação às testemunhas arroladas em comum pelo antigo defensor.

Em audiência realizada por este Juízo, foi interrogado o réu Willllian Honório Rosa (fls. 240).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a absolvição do réu Willllian Honório Rosa, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP (242/245). A defesa requereu a absolvição e, em caso de condenação, a fixação do regime semiaberto; a computação do tempo de prisão preventiva para a fixação do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade (fls. 262/270).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

A vítima Valdemir Januário de Souza, ouvida em Juízo disse que estava no carro da empresa em companhia dos colegas de trabalho Marco Aurélio e Ednaldo e, ao pedir informação sobre um endereço, foram assaltados por três indivíduos que jogaram as bicicletas debaixo do carro e apontaram uma arma; levaram sua carteira, celular, o valor aproximado de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), cartão de crédito e documentos; não se recorda com precisão o que foi levado de Marco Aurélio e Ednaldo; não levaram o carro; Os indivíduos fugiram de bicicleta; avisaram uma viatura policial sobre o assalto que sofreram e foram para a delegacia fazer o B0; depois de um tempo foi contatado para fazer um possível reconhecimento, mas declinou, pois não se recordava da fisionomia dos assaltantes; viu algumas fotos na delegacia, mas não fez qualquer indicação sobre os autores do roubo; não sabe informar o atual endereço das vítimas Marco Aurélio e Ednaldo (mídia de fls. 127).

A testemunha Marco Aurélio de Amorim Filho, ouvida em juízo, disse que estavam no carro e pediram informação sobre um endereço para três rapazes que estavam na calçada; os rapazes anunciaram o assalto, jogaram a bicicleta na frente do carro e ameaçaram de pegar a "peça"; apenas seu colega viu a arma; levaram sua carteira e celular e acredita que levaram as mesmas coisas de seus colegas; confirmou que fez o reconhecimento fotográfico; nada foi recuperado; seu prejuízo foi de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) do celular e R\$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro; não sabe qual foi o valor do prejuízo dos colegas; sofreram apenas ameaças verbais (mídia de fls. 169).

Em seu interrogatório, o acusado Willian Honório Rosa negou a prática delitiva; disse que não conhece o adolescente Victor, que esteve preso em Marabá Paulista de 2012 à 2017 e antes disso, em 2011, esteve preso em Pacaembu, Mongaguá e na PI; ficou surpreso com a acusação deste processo; trabalhava com o tio como ajudante de obras; ficou preso por cinco anos, ao todo (gravação de fls. 240).

Visto isso, a autoria e a materialidade delitiva não restaram devidamente comprovadas, dado que acervo probatório é precário, tendo em vista que as únicas provas presentes foram provenientes das vítimas, essas que não se recordam da conjuntura íntegra dos fatos ocorridos, não sendo passível imputar o cometimento do crime aos réus, uma vez que a presunção de inocência deve se sobrepor à presunção de culpabilidade do réu, assim como o previsto no artigo 5º inciso LVII da Constituição Federal. Assim, não resta outra solução ao caso que a improcedência.

Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00044974920188260609 SP 0004497-49.2018.8.26.0609, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 14/08/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/08/2021).

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO WILLIAN HONÓRIO ROSA, qualificado nos autos, conforme o previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PRI

São Vicente, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA